

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado NIMBUS SISTEMAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 63.444.555/0001-30, doravante denominada CONTRATADA, e de outro lado VÉRTICE COMÉRCIO S.A., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 64.555.666/0001-40, doravante denominada CONTRATANTE, e quando referidas em conjunto simplesmente Partes, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato de Licenciamento de Software, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas, bem como pela legislação aplicável.

CONSIDERANDOS

CONSIDERANDO que a CONTRATANTE necessita de serviços especializados essenciais à consecução de suas atividades empresariais;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA declara e garante possuir capacidade técnica, estrutura operacional, recursos financeiros e pessoal devidamente habilitado à integral execução do objeto ora contratado;

CONSIDERANDO que as Partes realizaram tratativas preliminares e negociaram livremente os termos deste instrumento, do qual têm plena ciência e compreensão;

CONSIDERANDO o interesse recíproco das Partes em estabelecer relação comercial duradoura, transparente e pautada pela boa-fé objetiva;

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas seguintes, às quais mútua e voluntariamente se obrigam.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES

1.1. Para os fins e efeitos deste Contrato, os termos a seguir, quando iniciados por letra maiúscula, terão os seguintes significados, sejam empregados no singular ou no plural: (i) Serviços — o conjunto de atividades, entregas e resultados que constituem o objeto deste instrumento; (ii) Partes — em conjunto, a CONTRATANTE e a CONTRATADA e, isoladamente, cada uma delas; (iii) Informações Confidenciais — todo e qualquer dado, documento ou informação técnica, comercial, econômica, financeira ou operacional, em qualquer meio ou suporte, revelado por uma Parte à outra em razão deste Contrato.

1.2. Os títulos das cláusulas têm caráter meramente indicativo e não afetam a interpretação de seu conteúdo. As remissões a cláusulas e anexos referem-se a este Contrato, salvo indicação expressa em contrário.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente Contrato tem por objeto o licenciamento de uso de software de gestão empresarial, contemplando 50 (cinquenta) licenças nomeadas, e a respectiva manutenção evolutiva, a serem executados pela CONTRATADA em favor da CONTRATANTE, na forma, nas condições e nos prazos previstos neste instrumento e em seus Anexos, observadas as especificações técnicas acordadas entre as Partes.

2.2. Os serviços serão prestados de forma não exclusiva, podendo a CONTRATADA prestar serviços análogos a terceiros, desde que não se configure conflito de interesses nem prejuízo à CONTRATANTE, sempre observados os padrões de qualidade e as boas práticas técnicas aplicáveis ao setor.

2.3. Eventuais serviços extraordinários, não compreendidos no escopo original, dependerão de prévia aprovação por escrito da CONTRATANTE e de orçamento específico, não se presumindo incluídos no preço deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 1º de março de 2026, renovável por iguais e sucessivos períodos mediante termo aditivo escrito firmado pelas Partes, respeitada a antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação ao termo final.

3.2. A não renovação, por qualquer das Partes, não gerará direito a indenização, multa ou compensação de qualquer natureza, ressalvadas as obrigações pendentes de cumprimento.

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO CRONOGRAMA

4.1. A execução observará o cronograma de marcos e entregas a seguir, admitidos ajustes mediante consenso das Partes e formalização por escrito.

4.2. A CONTRATADA comunicará à CONTRATANTE, com antecedência razoável, qualquer risco de atraso, indicando as medidas de mitigação adotadas.

Marco	Entrega	Prazo
M1	Planejamento e diagnóstico inicial	30 dias
M2	Implantação da primeira fase	90 dias
M3	Homologação e aceite	150 dias
M4	Encerramento e transição	180 dias

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1. Pela integral e satisfatória execução do objeto, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R\$ 60.000,00, conforme o cronograma financeiro constante da tabela abaixo, o qual contempla todos os custos, tributos, encargos e despesas necessários à prestação.

5.2. Os pagamentos serão realizados mediante depósito ou transferência em conta de titularidade da CONTRATADA, em até 10 (dez) dias contados da apresentação e do aceite da respectiva nota fiscal, acompanhada dos relatórios exigidos.

5.3. Sobre valores pagos em atraso incidirão correção monetária pelo IPCA, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo das demais cominações legais.

Parcela	Vencimento	Valor
1	01/2026	R\$ 60.000,00
2	02/2026	R\$ 60.000,00
3	03/2026	R\$ 60.000,00
4	04/2026	R\$ 60.000,00

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1. Os valores previstos neste Contrato serão reajustados anualmente pela variação do IPCA acumulado no período, limitado o reajuste ao teto de 7% (sete por cento) ao

ano, aplicando-se o menor entre o índice apurado e o referido teto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Executar os Serviços com zelo, diligência, eficiência e estrita observância das melhores práticas técnicas e das normas aplicáveis, empregando profissionais devidamente qualificados.

7.2. Alocar profissionais habilitados e em quantidade suficiente ao adequado cumprimento do objeto, responsabilizando-se por sua supervisão, treinamento e conduta.

7.3. Apresentar relatórios mensais de andamento, discriminando as atividades realizadas, os resultados alcançados e os indicadores de desempenho verificados no período.

7.4. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução, inexistindo vínculo empregatício entre a CONTRATANTE e os profissionais da CONTRATADA.

7.5. Cumprir integralmente a legislação de saúde e segurança do trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual necessários a seus colaboradores, bem como manter registros auditáveis de todas as atividades desenvolvidas pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Disponibilizar tempestivamente as informações, os acessos, os ambientes e os recursos necessários à regular execução do objeto.

8.2. Designar preposto responsável pela interlocução com a CONTRATADA e pela validação das entregas durante toda a vigência contratual.

8.3. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos avençados, desde que cumpridas as obrigações que os condicionam.

8.4. Comunicar à CONTRATADA, por escrito e de forma fundamentada, eventuais inconformidades verificadas nas entregas, concedendo prazo razoável para saneamento.

CLÁUSULA NONA - DOS NÍVEIS DE SERVIÇO

9.1. A CONTRATADA obriga-se a observar os indicadores de nível de serviço estabelecidos a seguir, sujeitando-se às penalidades correspondentes em caso de descumprimento apurado.

9.2. A apuração dos indicadores será mensal e comporá relatório específico, servindo de base para eventual aplicação de descontos na fatura subsequente.

Indicador	Meta	Penalidade
Disponibilidade	99,5%	1% do valor mensal
Tempo de resposta	até 4 horas	0,5% do valor mensal
Resolução crítica	até 24 horas	2% do valor mensal
Satisfação (NPS)	mínimo 70	0,5% do valor mensal

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. A CONTRATADA poderá subcontratar parcela do objeto, mediante anuência prévia e escrita da CONTRATANTE, permanecendo integralmente responsável perante esta pelos atos e omissões de seus subcontratados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CONFIDENCIALIDADE

11.1. As Partes obrigam-se a manter absoluto sigilo sobre as Informações Confidenciais a que tiverem acesso em razão deste Contrato, especialmente aquelas relativas aos Serviços, utilizando-as exclusivamente para as finalidades contratuais.

11.2. A obrigação de confidencialidade subsistirá por 5 (cinco) anos após o término deste Contrato, respondendo a Parte infratora pelas perdas e danos decorrentes de sua violação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PROTEÇÃO DE DADOS

12.1. As Partes obrigam-se a observar a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), tratando eventuais dados pessoais estritamente para as finalidades deste Contrato, adotando medidas técnicas e administrativas de segurança e cooperando no atendimento a requisições de titulares e de autoridades.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ANTICORRUPÇÃO

13.1. As Partes declaram conhecer e se comprometem a cumprir a Lei nº 12.846/2013 e demais normas anticorrupção, abstendo-se de praticar qualquer ato lesivo à administração pública, sob pena de rescisão imediata e responsabilização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

14.1. Os produtos, relatórios e materiais especificamente desenvolvidos no âmbito deste Contrato pertencerão à CONTRATANTE, ressalvadas as metodologias, ferramentas e o conhecimento prévio de titularidade da CONTRATADA, sobre os quais esta conserva todos os direitos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE E DO SEGURO

15.1. Cada Parte responde pelos danos diretos que comprovadamente causar à outra, ficando a responsabilidade da CONTRATADA limitada ao valor total pago nos 12 (doze) meses anteriores ao evento, salvo dolo ou culpa grave.

15.2. A CONTRATADA manterá, às suas expensas, seguro de responsabilidade civil compatível com a natureza e o porte do objeto, exibindo a apólice sempre que solicitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

16.1. Qualquer das Partes poderá rescindir este Contrato imotivadamente, mediante notificação prévia por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do cumprimento das obrigações já assumidas.

16.2. O descumprimento de qualquer cláusula contratual, não sanado no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação, ensejará a rescisão por justa causa, independentemente de interpelação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

17.1. A Parte que der causa à rescisão por justa causa pagará à Parte inocente multa equivalente a 8% (oito por cento) do valor total remanescente do Contrato, sem prejuízo da apuração de perdas e danos suplementares.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FORÇA MAIOR

18.1. Nenhuma das Partes responderá por inadimplemento decorrente de caso fortuito ou força maior, na forma do artigo 393 do Código Civil, obrigando-se a comunicar à outra, com brevidade, o evento e as medidas adotadas para sua superação.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS COMUNICAÇÕES

19.1. Todas as comunicações entre as Partes serão feitas por escrito e encaminhadas aos endereços e às pessoas indicadas no preâmbulo, considerando-se recebidas na data da entrega comprovada ou da confirmação eletrônica de leitura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. A tolerância de qualquer das Partes quanto ao descumprimento de obrigação não implicará novação, renúncia ou alteração do pactuado, constituindo mera liberalidade.

20.2. As alterações a este Contrato somente terão validade se formalizadas por termo aditivo escrito e assinado por ambas as Partes.

20.3. A eventual nulidade de qualquer cláusula não contaminará as demais, que permanecerão em pleno vigor, comprometendo-se as Partes a substituir a disposição inválida por outra de efeito equivalente.

20.4. Este Contrato não estabelece qualquer forma de sociedade, associação ou vínculo empregatício entre as Partes, que atuam de forma autônoma e independente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. As Partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas deste Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

CONTRATADA

CONTRATANTE

Testemunhas:

1. _____ 2. _____